



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Naufal Hakim Bin Abdul Muthoir;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 04 Juni 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Krajan Rt.03 Rw.02, Ds. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/147/VIII/RES.1.6./2024/Reskrim, tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan 2 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Awan Syahputra, S.H, DKK., Penasihat Hukum dari LKBH UMM berkantor di Kantor LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG Jl. Mayjen Bambang Sugeng km 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 241/Pid.B/2024, tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 5 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 5 November 2024, tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, saksi ade charge dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat berupa visum et refertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi KESATU : Pertama Pasal 338 KUHP
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi KEDUA : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan.
6. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung;
 - b. 1 (satu) potong kaos warna biru muda dengan lengan warna hitam bertuliskan DREAM di bagian depan dengan kondisi sobek di bagian dada sebelah kanan dan kaos sudah di potong serta terdapat noda darah;
 - c. 1 (satu) potong jamper warna hitam merek ROUGHNECK dengan kondisi sobek pada oada tulisan MELODRANATIC FOOLS di bagian dada sebelah kanan dan jamper sudah dipotong serta terdapat noda darah;
 - d. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam jenis jeans merk ALGOTEXT dengan kondisi sudah di potong;
 - e. 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO;
 - f. 1 (satu) potong kaos warna putih merk NEW ORIGINAL STYLE dengan kondisi sobek di bagian punggung dan kaos sudah di potong serta terdapat noda darah.
 - g. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam corak putih garis-garis mendatar dengan kondisi terdapat noda darah.
 - h. 1 (satu) potong jaket warna merk THE NORTH FACEDirampas untuk dimusnahkan

Hal 2 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) . Nomor Q-04528826 sepeda motor merek HONDA SCOOPY Warna Hitam Nopol AA-2020-AT Nomor Rangka : MH1JM313LK454606, Nomor Mesin : JM31E-3446835

- j. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY Warna Hitam Nopol AA-2020-AT Nomor Rangka : MH1JM313LK454606, Nomor Mesin : JM31E-3446835;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR

- k. 1 (satu) unit HP Merek iPhone XR, Nomor SIMD Card : 088215511053;

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa hanya terbukti melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP sebagai mana dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula dan Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib, atau setidaknya masih dalam Bulan Agustus 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dsn. Diwak Rt.17/Rw.06, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang tepatnya di samping rumah Saksi SURYADI Bin MASWARI, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana "*barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul

03.00 Wib Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO, Saksi SURYADI Bin MASWARI, Anak Saksi AGUNG PRATAMA Bin ANDRIYANTO, Anak Saksi MUHAMAD AGUSTIA RAHMAN Bin JUMADI, Anak Saksi IRFAN MUSTAQIM Bin SYARBAENI, Saksi ARYO PRAKOSO Alias RIO bin YOSEP RUDIYANTO dan beberapa orang lainnya sedang nongkrong bermain game di samping rumah Saksi SURYADI Bin MASWARI terletak di Dsn. Diwak Rt.17/Rw.06, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang. Pada saat nongkrong terdengar suara rombongan sepeda motor membunyikan klakson dan menggesekkan senjata tajam di aspal, yang kemudian parkir di sebrang jalan gang Dsn. Diwak dan turun dari motor langsung berlarian ke arah tempat nongkrong.

- Melihat rombongan motor ada yang membawa senjata tajam dan turun menuju ke arah tongkrongan, kemudian Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO dan yang lainnya berhamburan, dan ada yang berlari masuk ke dalam rumah Saksi SURYADI Bin MASWARI. Namun Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO pada saat akan masuk ke dalam rumah Saksi SURYADI Bin MASWARI, terkena sabetan 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung, sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR.
- Selanjutnya Saksi SURYADI Bin MASWARI yang mengetahui Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO terluka kemudian melawan dengan mengambil kunci T Shock empat buah dan dilemparkan ke arah geng motor, lalu mengambil balok kayu yang ada di dapur untuk melawan lagi. Namun karena terlalu banyak dari geng motor, hingga Saksi SURYADI Bin MASWARI mundur dan terjatuh. Pada saat Saksi SURYADI Bin MASWARI akan berdiri, terkena sabetan 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR. Selanjutnya Saksi SURYADI Bin MASWARI berteriak untuk meminta tolong, sehingga warga berdatangan membantu Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO dan Saksi SURYADI Bin MASWARI membawa ke rumah sakit.
- Akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR, Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO meninggal dunia. Sebagaimana termuat di dalam Surat Visum :

1) Visum Et Repertum Nomor 03 /RSUSW / MRD / VIII / 2024 Tanggal 19

Hal 4 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agustus 2024 dari RSU Syubbanul Wathon yang ditandatangani oleh dokter Dr. Hana Nuraisa Basya menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama **ADHI GUNAWAN PRAYOGO**, berusia dua puluh enam tahun, dalam keadaan tidak sadar. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan satu buah luka terbuka pada region dada kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh depan terdapat luka tepi rata kedua sudut lancip dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, dengan kedalaman tujuh sentimeter akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam tersebut telah menyebabkan bahaya maut bagi korban sebelum tiba di rumah sakit. Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi.

- 2) Visum Et Repertum Nomor : VER / 55 / VIII / 2024 / Biddokkes Tanggal 17 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang ditandatangani oleh dr. DIAN NOVITASARI, Sp. FM. menyimpulkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **ADHI GUNAWAN PRAYOGO** usia Antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada dada. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada dada yang menembus paru mengakibatkan perdarahan hebat sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 338 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam Bulan Agustus 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dsn. Diwak Rt.17/Rw.06, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang tepatnya di samping rumah Saksi SURYADI Bin MASWARI, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan mati”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO, Saksi SURYADI Bin

Hal 5 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. MASWARI, Anak Saksi AGUNG PRATAMA Bin ANDRIYANTO, Anak Saksi MUHAMAD AGUSTIA RAHMAN Bin JUMADI, Anak Saksi IRFAN MUSTAQIM Bin SYARBAENI, Saksi ARYO PRAKOSO Alias RIO bin YOSEP RUDIYANTO dan beberapa orang lainnya sedang nongkrong bermain game di samping rumah Saksi SURYADI Bin MASWARI terletak di Dsn. Diwak Rt.17/Rw.06, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang. Pada saat nongkrong terdengar suara rombongan sepeda motor membunyikan klakson dan menggresekan senjata tajam di aspal, yang kemudian parkir di sebrang jalan gang Dsn. Diwak dan turun dari motor langsung berlarian kearah tempat nongkrong.

- Melihat rombongan motor ada yang membawa senjata tajam dan turun menuju kearah tongkrongan, kemudian Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO dan yang lainnya berhamburan, dan ada yang berlari masuk ke dalam rumah Saksi SURYADI Bin MASWARI. Namun Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO pada saat akan masuk ke dealam rumah Saksi SURYADI Bin MASWARI, terkena sabetan 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung, sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR.
- Selanjutnya Saksi SURYADI Bin MASWARI yang mengetahui Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO terluka kemudian melawan dengan mengambil kunci T Shock empat buah dan dilemparkan ke arah geng motor, lalu mengambil balok kayu yang ada di dapur untuk melawan lagi. Namun karena terlalu banyak dari geng motor, hingga Saksi SURYADI Bin MASWARI mundur dan tejatuh. Pada saat Saksi SURYADI Bin MASWARI akan berdiri, terkena sabetan 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR. Selanjutnya Saksi SURYADI Bin MASWARI berteriak untuk meminta tolong, sehingga warga berdatangan membantu Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO dan Saksi SURYADI Bin MASWARI membawa ke rumah sakit.
- Akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR, Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO meninggal dunia. Sebagaimana termuat di dalam Surat Visum :
 - 1) Visum Et Repertum Nomor 03 /RSUSW / MRD / VIII / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 dari RSU Syubbanul Wathon yang ditandatangani oleh dokter Dr. Hana Nuraisa Basya menyimpulkan bahwa telah dilakukan

Hal 6 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan jenazah seorang laki-laki bernama **ADHI GUNAWAN PRAYOGO**, berusia dua puluh enam tahun, dalam keadaan tidak sadar. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan satu buah luka terbuka pada region dada kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh depan terdapat luka tepi rata kedua sudut lancip dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, dengan kedalaman tujuh sentimeter akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam tersebut telah menyebabkan bahaya maut bagi korban sebelum tiba di rumah sakit. Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi.

- 2) Visum Et Repertum Nomor : VER / 55 / VIII / 2024 / Biddokkes Tanggal 17 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang ditandatangani oleh dr. DIAN NOVITASARI, Sp. FM. menyimpulkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **ADHI GUNAWAN PRAYOGO** usia Antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada dada. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada dada yang menembus paru mengakibatkan perdarahan hebat sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib, atau setidaknya masih dalam Bulan Agustus 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dsn. Diwak Rt.17/Rw.06, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang tepatnya di samping rumah Saksi SURYADI Bin MASWARI, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana "penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO, Saksi SURYADI Bin MASWARI, Anak Saksi AGUNG PRATAMA Bin ANDRIYANTO, Anak Saksi MUHAMAD AGUSTIA RAHMAN Bin JUMADI, Anak Saksi IRFAN MUSTAQIM Bin SYARBAENI, Saksi ARYO PRAKOSO Alias RIO bin YOSEP RUDIYANTO

Hal 7 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya sedang nongkrong bermain game di samping rumah Saksi SURYADI Bin MASWARI terletak di Dsn. Diwak Rt.17/Rw.06, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang. Pada saat nongkrong terdengar suara rombongan sepeda motor membunyikan klakson dan menggresekkan senjata tajam di aspal, yang kemudian parkir di sebrang jalan gang Dsn. Diwak dan turun dari motor langsung berlarian ke arah tempat nongkrong.

- Melihat rombongan motor ada yang membawa senjata tajam dan turun menuju ke arah tongkrongan, kemudian Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO dan yang lainnya berhamburan, dan ada yang berlari masuk ke dalam rumah Saksi SURYADI Bin MASWARI. Namun Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO pada saat akan masuk ke dalam rumah Saksi SURYADI Bin MASWARI, terkena sabetan 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung, sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR.
- Selanjutnya Saksi SURYADI Bin MASWARI yang mengetahui Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO terluka kemudian melawan dengan mengambil kunci T Shock empat buah dan dilemparkan ke arah geng motor, lalu mengambil balok kayu yang ada di dapur untuk melawan lagi. Namun karena terlalu banyak dari geng motor, hingga Saksi SURYADI Bin MASWARI mundur dan tejatuh. Pada saat Saksi SURYADI Bin MASWARI akan berdiri, terkena sabetan 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR. Selanjutnya Saksi SURYADI Bin MASWARI berteriak untuk meminta tolong, sehingga warga berdatangan membantu Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO dan Saksi SURYADI Bin MASWARI membawa ke rumah sakit.
- Akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR Saksi SURYADI Bin MASWARI mengalami luka. Sebagaimana termuat di dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 05 /RSUSW / MRD / VIII / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 dari RSU Syubbanul Wathon yang ditandatangani oleh dokter Dr. Hana Nuraisa Basya menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama **SURYADI** berusia tiga puluh tahun, dalam keadaan sadar penuh, penampilan biasa. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan satu buah luka terbuka pada region punggung kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh belakang dan

Hal 8 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari garis kkhayal bahu kiri terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, kondisi bersih, kedua sudut lancip, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter. Pada korban telah dilakukan tindakan medis berupa penjahitan luka terbuka menggunakan benang warna hitam sebanyak lima simpul. Korban mendapatkan perawatan di ruang observasi satu RSUD Syubbanul Wathon, pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital. Selama perawatan, kondisi korban membaik dan diperbolehkan pulang.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi MAHFODIN Bin ZAENAL MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di jalan masuk kampung ikut Dusun Diwak, Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, terdakwa Muhammad Naufal Hakim telah melakukan pembacokan yang berujung pada kematian korban Adi Gunawan Prayogo yang merupakan kakak saksi;
 - Bahwa selain kakak saksi yang menjadi korban juga saksi SURYADI menjadi korban oleh Terdakwa, serta masih ada 1 (satu) orang lagi yang lainnya yang mengalami luka-luka yang bernama Rio;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pembacokan tersebut pada saat Suryadi lari dan teriak-teriak mengatakan "mas, tolong Adi keno bacok" (mas tolong, Adi kena bacok), kemudian saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan melihat saksi Suryadi sudah terkena senjata tajam juga tetapi masih bisa berlari, dan saat itu Adi Gunawan sudah terkapar terkena sabetan senjata tajam di bagian dada sebelah kanan;
 - Bahwa yang sedang dilakukan oleh korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut yaitu korban bersama dengan teman-temannya sedang main game dan pada kejadian tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya;
 - Bahwa pada saat itu saksi korban Suryadi menderita luka sobek pada punggung sebelah kanan, dan mendapat 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) jahitan;

Hal 9 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD ARIF WICAKSONO alias GENDON bin SLAMET SUPRIYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi termasuk terdakwa Muhammad Naufal Hakim yang tergabung dari KSB (Karanglo Strong Boys) melakukan tawuran melawan dari desa Tampingan pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di Dsn. Diwak Rt.17/Rw.06, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa turun dari sepeda motor kemudian lari kearah tempat kejadian perkara (rumah korban Ady Gunawan) dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pembacokan terhadap para korban tersebut dan sekitar pukul 03.00 WIB tawuran tersebut berhenti, serta saksi mengetahui jika ada korban dalam tawuran tersebut dari pesan Whatsapp pihak lawan yaitu kelompok Tampingan yang memberikan kabar melalui Whatsapp kepada teman saksi secara japri (jaringan pribadi) dan mengatakan bahwa ada korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap korban Ady Gunawan setelah Terdakwa di proses oleh Kepolisian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tawuran tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Ady Gunawan meninggal dunia, saksi korban Supriyadi mengalami luka di bagian punggung dan sdr. Rio yang mengalami luka di mulutnya terkena lemparan batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain terdakwa yang melakukan pembacokan, namun yang membawa senjata tajam saat itu diantaranya terdakwa, Saiful dan Wildan;
- Bahwa mulanya kelompok saksi berkumpul di TPA Banyuurip pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB, kemudian kami memberitahukan kepada kelompok lawan bahwa kami sudah mau berangkat ke lokasi tawuran, kemudian dijawab "ya", lokasi ditetapkan di Dusun Diwak;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di motor yang saksi kendarai sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Adi Gunawan, dan pada waktu itu masih ada cukup cahaya untuk bisa melihat ke lokasi sekitar dan mata saksi juga masih bisa melihat dengan jelas, dan saksi melihat adanya pembacokan tersebut dan kelompok saksi yang melakukan pembacokan atau menyabetkan senjata

Hal 10 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



putusan.mahkamahagung.id
 tahanan yang memegang senjata tajam adalah orang-orang yang sedang berkumpul di rumah korban Ady Gunawan;

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di jalan masuk kampung ikut Dusun Diwak, Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, terdakwa Muhammad Naufal Hakim telah melakukan pembacokan yang berujung pada kematian saksi korban Adi Gunawan yang meninggal dunia, saksi korban Suryadi yang menderita luka di punggung dan saksi korban Rio yang menderita luka di mulutnya terkena lemparan batu;

- Bahwa saksi melihat langsung saat itu korban dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit panjang dan besar (corbek), yang pada waktu itu korban Adi Gunawan mundur dan mendorong saksi untuk masuk ke dalam rumah saksi korban Suryadi, kemudian saksi sempat berlari ke belakang dan melihat korban Adi sudah terkena celurit (corbek);
- Bahwa ciri-ciri orang yang telah membacok korban Adi tersebut adalah orangnya tinggi dan memakai sejenis jaket warna gelap, tetapi saksi tidak begitu faham karena Cuma melihat secara sekilas;
- Bahwa anak saksi tidak melihat ketika saksi korban Suryadi terkena sabitan senjata tajam, karena saat itu saksi sudah berada di dalam rumah saksi Suryadi dan anak saksi tidak melihat pada waktu sdr. Rio terkena lemparan batu di mulutnya, karena saat itu saksi sudah berada di dalam rumah Suryadi;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap korban Adi Gunawan adalah 1 (satu) orang saja;
- Bahwa korban Adi dibacok atau disabet dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali, kemudian celurit tersebut dicabut, dan masih akan dibacok lagi, kemudian saksi masuk ke dalam rumah, korban Adi bilang “aku keno-aku keno” sambil memegang dadanya dan mulutnya mengeluarkan darah, saat itu saksi Agustia mengatakan “bawa masuk”, kemudian saksi membawa korban Adi masuk ke dalam rumah dan menutup pintu tetapi keributan masih terjadi diluar sekitar 5 (lima) menit;

Hal 11 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id data keterangan anak saksi tersebut Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi MUHAMAD AGUSTIA RAHMAN Bin JUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi hadir dipersidangan karena pada saat terjadinya pembacokan terhadap Korban ADI, anak saksi berada di lokasi kejadian bersama Korban ADI dan beberapa teman lainnya, namun saksi tidak melihat pada saat Korban ADI di bacok di dada dan Saksi juga tidak melihat saat Saksi SURYADI dibacok di punggung.
- Bahwa awalnya anak saksi bersama Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO, Saksi SURYADI Bin MASWARI, Anak Saksi AGUNG PRATAMA Bin ANDRIYANTO, Anak Saksi IRFAN MUSTAQIM Bin SYARBAENI, sdr. ARYO PRAKOSO Alias RIO bin YOSEP RUDIYANTO dan beberapa orang lainnya sedang nongkrong bermain game di samping rumah Saksi SURYADI Bin MASWARI pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib terletak di Dsn. Diwak Rt.17/Rw.06, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang.
- Bahwa pada saat nongkrong terdengar suara rombongan sepeda motor membunyikan klakson dan menggresekan senjata tajam di aspal, yang kemudian parkir di sebrang jalan gang Dsn. Diwak dan turun dari motor langsung berlarian kearah tempat nongkrong sehingga teman-teman anak saksi berhamburan menyelamatkan diri, anak saksi saat itu masuk ke dalam rumah Saksi SURYADI, kemudian Anak Saksi melihat Anak Saksi AGUNG PRATAMA Bin ANDRIYANTO berada di depan Korban ADI yang sudah terluka pada bagian dada kanannya, sehingga anak saksi dan Anak Saksi AGUNG PRATAMA Bin ANDRIYANTO membantu Korban ADI untuk masuk ke dalam rumah. Pada saat itu Korban ADI sudah terkena bacokan di dada kanan dan juga mengeluarkan darah dari mulutnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi IRFAN MUSTAQIM Bin SYARBAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi hadir dipersidangan karena pada saat terjadinya pembacokan terhadap Korban ADI, anak saksi berada di lokasi kejadian bersama Korban ADI dan beberapa teman lainnya, namun saksi tidak melihat pada saat Korban ADI di bacok di dada dan Saksi juga tidak melihat saat Saksi SURYADI dibacok di punggung.

Hal 12 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa awalnya anak saksi bersama Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO, Saksi SURYADI Bin MASWARI, Anak Saksi AGUNG PRATAMA Bin ANDRIYANTO, Anak Saksi IRFAN MUSTAQIM Bin SYARBAENI, sdr. ARYO PRAKOSO Alias RIO bin YOSEP RUDIYANTO, Anak Saksi MUHAMAD AGUSTIA RAHMAN Bin JUMADI dan beberapa orang lainnya sedang nongkrong bermain game di samping rumah Saksi SURYADI Bin MASWARI pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib terletak di Dsn. Diwak Rt.17/Rw.06, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang.

- Bahwa pada saat nongkrong terdengar suara rombongan sepeda motor membunyikan klakson dan menggresekan senjata tajam di aspal, yang kemudian parkir di sebrang jalan gang Dsn. Diwak dan turun dari motor langsung berlarian ke arah tempat nongkrong sehingga teman-teman anak saksi berhamburan menyelamatkan diri, anak saksi saat itu masuk ke dalam rumah Saksi SURYADI. Bahwa posisi anak saksi sudah berada di dalam rumah Saksi SURYADI.
- Bahwa untuk baju yang digunakan Korban ADI yaitu jaket hitam sedangkan Saksi SURYADI menggunakan kaos berwarna putih, dan untuk pelaku saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi DAVA DWI ANDHIKA Alias DAP Bin TOLIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi bersama dengan Terdakwa NAUFAL dan beberapa teman lainnya ikut tawuran yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib di Dsn. Diwak Rt.17/Rw.06, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang.
- Bahwa awalnya kelompok anak saksi yang bernama KSB (KARANGLO STRONG BOYS) melakukan tawuran melawan kelompok KAMPUNG TENGAH, namun pada saat tiba di lokasi kejadian pihak lawan tidak ada sehingga kelompok anak saksi putar arah. Pada saat putar arah tersebutlah kelompok anak saksi melihat pihak lawan yang masuk ke kampung Diwak sehingga oleh kelompok anak saksi dikejar hingga melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan, kemudian memarkirkan motor di pinggir jalan, saat itu anak saksi bersama Terdakwa NAUFAL juga ikut turun dari motor dengan membawa senjata tajam, posisi anak saksi tepat berada di belakang Terdakwa NAUFAL yang membawa 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung, kemudian anak saksi melihat pada saat Terdakwa NAUFAL mengayunkan senjata tajamnya

Hal 13 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~mahan mahag yang mih~~ menggunakan jaket hitam dan mengenai dada sebelah

kanannya, saat itu Terdakwa NAUFAL menggunakan hoodie warna hitam;

- Bahwa setelah itu kami hendak kembali ke motor, namun ada yang melempar batu kearah kami sehingga Terdakwa NAUFAL melawan lagi dan mengayunkan senjata tajamnya ke seseorang yang menggunakan kaos berwarna putih, setelah itu anak saksi terkena batu di hidung dan jatuh ke tanah lalu dibantu oleh Terdakwa NAUFAL untuk kembali ke motor.
- Bahwa selanjutnya kami berkumpul di sawah untuk mengumpulkan senjata tajam dan menyimpannya di rumah Saksi MUHAMMAD ARIF WICAKSONO alias GENDON bin SLAMET SUPRIYATNO.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung adalah benar milik Terdakwa NAUFAL yang digunakan untuk membacok 2 orang pada saat tawuran;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Anak Saksi MUHAMMAD RIFKY ARDI ISRIANTO Bin RIAN FAIZAL ISWIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi bersama dengan Terdakwa NAUFAL dan beberapa teman lainnya ikut tawuran yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib di Dsn. Diwak Rt.17/Rw.06, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang.
- Bahwa awalnya kelompok anak saksi yang bernama KSB (KARANGLO STRONG BOYS) melakukan tawuran melawan kelompok KAMPUNG TENGAH, namun pada saat tiba di lokasi kejadian pihak lawan tidak ada sehingga kelompok anak saksi putar arah. Pada saat putar arah tersebutlah kelompok anak saksi melihat pihak lawan yang masuk ke kampung Diwak sehingga oleh kelompok anak saksi dikejar hingga melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan, Kemudian memarkirkan motor di pinggir jalan, saat itu anak saksi menunggu di atas motor sedangkan Terdakwa NAUFAL turun dari motor dengan membawa 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung;
- Bahwa anak saksi tidak melihat pada saat Terdakwa NAUFAL mengayunkan senjata tajamnya kepada siapa dan tidak lama Terdakwa NAUFAL dan teman-teman yang ikut turun kembali kemotor, lalu kami berkumpul di sawah untuk mengumpulkan senjata tajam dan menyimpannya di rumah Saksi MUHAMMAD ARIF WICAKSONO alias GENDON bin SLAMET SUPRIYATNO. Pada saat di sawah, Terdakwa NAUFAL mengatkan kepada

Hal 14 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YONE MAU SING TAK NGANU AKU, SUWEK !",

setelah itu kami pulang dan membubarkan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Anak Saksi IQBAL MUZZAKKY Bin SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi bersama dengan Terdakwa NAUFAL dan beberapa teman lainnya ikut tawuran yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib di Dsn. Diwak Rt.17/Rw.06, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang.
- Bahwa awalnya kelompok anak saksi yang bernama KSB (KARANGLO STRONG BOYS) melakukan tawuran melawan kelompok KAMPUNG TENGAH, namun pada saat tiba di lokasi kejadian pihak lawan tidak ada sehingga kelompok anak saksi putar arah.
- Bahwa pada saat putar arah tersebutlah kelompok anak saksi melihat pihak lawan yang masuk ke kampung Diwak sehingga oleh kelompok anak saksi dikejar hingga melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan, Kemudian memarkirkan motor di pinggir jalan, saat itu anak saksi menunggu di atas motor sedangkan Terdakwa NAUFAL turun dari motor dengan membawa 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung. Bahwa anak saksi tidak melihat pada saat Terdakwa NAUFAL mengayunkan senjata tajamnya kepada siapa dan tidak lama Terdakwa NAUFAL dan teman-teman yang ikut turun kembali kemotor, lalu kami berkumpul di sawah untuk mengumpulkan senjata tajam dan menyimpannya di rumah Saksi MUHAMMAD ARIF WICAKSONO alias GENDON bin SLAMET SUPRIYATNO;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Anak Saksi RAFA ADINATA ISNOVIANDHI alias FUFU bin TEGUH PRAMBUDI NOVIANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan di persidangan karena telah tukaran jakert dengan Terdakwa NAUFAL setelah kejadian tawuran yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib di Dsn. Diwak Rt.17/Rw.06, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang.
- Bahwa anak saksi tidak ikut tawuran, Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa NAUFAL pada pagi harinya, saat itu Terdakwa NAUFAL meminta anak saksi untuk bertukar jaket dimana jaket Terdakwa NAUFAL yaitu jaket dengan

Hal 15 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna hitam sedangkan jaket milik anak saksi warna kuning loreng hitam.

- Bahwa anak saksi tidak menanyakan kenapa Terdakwa NAUFAL mau bertukar jaket dengan jaket yang digunakan anak saksi pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi SURYADI Bin MASWARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena telah menjadi korban pembacokan oleh seseorang yang tidak dikenal pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib di Dsn. Diwak Rt.17/Rw.06, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang tepatnya di samping rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib Korban ADI GUNAWAN PRAYOGO, Saksi, Anak Saksi AGUNG PRATAMA Bin ANDRIYANTO, Anak Saksi MUHAMAD AGUSTIA RAHMAN Bin JUMADI, Anak Saksi IRFAN MUSTAQIM Bin SYARBAENI, sdr. ARYO PRAKOSO Alias RIO bin YOSEP RUDIYANTO dan beberapa orang lainnya sedang nongkrong bermain game di samping rumah Saksi, Kemudian mendengar suara rombongan sepeda motor membunyikan klakson dan menggresekan senjata tajam di aspal, yang kemudian parkir di sebrang jalan gang Dsn. Diwak dan turun dari motor langsung berlarian kearah tempat nongkrong saksi;
- Bahwa karena panik, saksi pun menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah untuk bersembunyi. Namun pada saat di dalam rumah saksi sudah melihat Korban ADI tergeletak di lantai dengan mengeluarkan darah dari mulutnya dan terluka pada dadanya;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari sesuatu benda untuk menjadi senjata saksi dalam melawan pihak geng motor tersebut dan menemukan kunci T, setelah itu saksi mengejar dan melemparinya dengan kunci T tersbut, dan pada saat saksi mundur, saksi terjatuh. Lalu saksi hendak berdiri lagi namun disabet dengan menggunakan senjata tajam dan mengenai punggung saksi, setelah itu saksi meminta bantuan warga dengan berteriak sehingga membuat geng motor tersebut pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat Korban ADI diserang oleh siapa dan dengan cara seperti apa, sedangkan orang yang menyerang saksi yaitu menggunakan hoodie warna hitam dan menggunakan senjata tajam jenis celurit melengkung dan berwarna ungu, dan sdr. Aryo Prakoso kena di mukanya karena lemparan batu, akan tetapi untuk pelakunya saksi tidak tahu;

Hal 16 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi yang menggunakan kaos berwarna putih, Korban ADI menggunakan jaket berwarna hitam, sedangkan pelaku menggunakan Hoodie berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. DIAN NOVITASARI, Sp. FM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dokter spesialis forensik dan medikolegal. Bidang tugas Ahli adalah : melakukan pemeriksaan medis terhadap orang baik hidup dengan dugaan tindak pidana maupun berupa jenazah dengan dugaan kematian tidak wajar, yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dibuat dalam bentuk visum et repertum.
- Bahwa Ahli datang ke RSUD Muntilan pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 Pukul 13.12 Wib atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resort Kota Magelang. Pada saat di Rumah Saksi Ahli memeriksa mayat korban atas nama ADHI GUNAWAN PRAYOGO, kemudian dilakukan pemeriksaan luar untuk memeriksa identitas umum, identitas khusus dan tanda kekerasan yang ada di tubuh. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi) dengan membuka rongga-rongga tubuh serta memeriksa organ di dalamnya. Pemeriksaan penunjang berupa pengambilan sampel organ dan dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium patologi anatomi.
- Untuk hasil autopsy yaitu :
 - a. Pada bagian dada: terdapat sebuah luka terbuka pada dada sisi kanan, bentuk celah, sudut luka pertama terletak pada tiga sentimeter di sisi kanan garis tengah tubuh, sembilan sentimeter di bawah 3 puncak bahu, seratus tiga puluh lima di atas tumit, sudut luka kedua terleta pada delapan sentimeter di sisi kanan garis tengah badan, lima belas.
 - b. Pada bagian tulang iga : tampak patah tulang dengan tepi rata pada iga kanan depan kedua, ketiga, dan keempat.
 - c. Pada bagian rongga dada : rongga dada kiri tampak kosong, rongga dada kanan berisi darah dan gumpalan darah warna merah kehitaman sebanyak seribu lima ratus milliliter;
 - d. Pada bagian paru kanan: terdiri dari tiga бага, warna ungu pucat, permukaan licin, perabaan kenyal seperti spons, berat empat ratus lima puluh sembilan gram, ukuran panjang dua puluh empat sentimeter, lebar tujuh belas sentimeter, tinggi enam sentimeter, terdapat pelebaran

Hal 17 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan yang pada pengirisan tampak buih halus dan darah merah gelap encer;

e. Pada bagian paru kiri : terdiri dari dua baga, warna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal seperti spons, berat lima ratus delapan puluh dua gram, ukuran panjang dua puluh tujuh sentimeter, lebar tujuh belas sentimeter, tinggi empat sentimeter, terdapat pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak buih halus dan darah merah gelap encer;

f. Pada kolom kesimpulan diterangkan bahwa didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada dada. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada dada yang menembus paru mengakibatkan perdarahan hebat sehingga mati lemas.

- Bahwa waktu kematian pada saat pemeriksaan yaitu kurang dari 12 jam.
- Bahwa untuk pemeriksaan luar hanya ada 1 luka akibat kekerasan benda tajam.
- Bahwa pada saat autopsy juga dilakukan screening penyakit bawaan dan tidak ditemukan adanya kelainan penyakit mematikan. Untuk pemeriksaan NAPZA negative dan untuk pemeriksaan alcohol tidak ditemykan adanya ciri penggunaan alcohol;
- Bahwa yang membuat kondisi korban fatal yaitu karena luka yang tembus dengan paru-paru sehingga terjadi perdarahan hebat mengakibatkan darah keluar dari paru-paru, sehingga paru-paru tidak bisa mengembang dengan baik.

2. BASRI, S.H., M.Hum Bin SUTAN KARANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Hukum Pidana karena pekerjaan Ahli yang berprofesi sebagai Dosen dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana sejak tahun 1996 dan Ahli tidak mempunyai keahlian lain selain dalam bidang Hukum Pidana.

- Bahwa perbedaan Unsur Unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan Unsur Pasal 338 KIHP yaitu :

a. Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi: *"Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."*

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Adanya perbuatan penganiayaan". Penganiayaan (mishandeling) merupakan inti dari tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Secara umum, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan fisik, atau luka pada tubuh orang lain secara melawan hukum.

Menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R. Soesilo, 1995:245).

Ayat (2) Pasal 351 KUHP mengartikan penganiayaan "jika perbuatan itu menjadikan luka berat". Ayat (3) Pasal 351 KUHP mengartikan penganiayaan "jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya". Ayat (4) Pasal 351 KUHP mengartikan penganiayaan "merusak Kesehatan orang dengan sengaja".

Terkait dengan luka berat atau mati sebagai akibat dari penganiayaan, R. Soesilo (1995:245) menjelaskan: "luka berat atau mata di sini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila "luka berat" itu dimaksud oleh si pembuat maka dikenakan pasal 354 (penganiayaan berat), sedangkan jika "kematian" itu maksud dari si pembuat, maka perbuatan itu masuk "pembunuhan" (Pasal 338).

2. Perbuatan dilakukan dengan sengaja.

Unsur "kesengajaan" menjadi penting dalam setiap tindak pidana. Dalam konteks Pasal 351 ayat (3) KUHP, pelaku harus secara sengaja melakukan penganiayaan. Artinya perbuatan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Kesengajaan di sini meliputi kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menimbulkan kematian pada korban. Namun dalam hal penganiayaan yang menyebabkan kematian, niat awal pelaku tidak harus untuk membunuh korban, tetapi cukup membuktikan bahwa pelaku bermaksud menganiaya korban.

3. Penganiayaan mengakibatkan kematian.

Unsur krusial dari Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah akibat dari tindakan penganiayaan adalah kematian korban. Jadi di sini ada hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dengan kematian korban. Artinya bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan harus terbukti sebagai penyebab langsung atau tidak langsung kematian korban. Ini berarti bahwa meskipun niat pelaku mungkin hanya untuk menganiaya, akibat dari perbuatan tersebut berujung pada hilangnya nyawa korban.

Hal 19 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur penting lainnya adalah tidak ada kesengajaan untuk membunuh. Artinya si pelaku tidak berniat secara langsung untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam hal ini, meskipun akibatnya adalah kematian, niat awal si pembuat adalah untuk menganiaya, bukan untuk membunuh.

5. Tindak pidana dilakukan secara melawan hukum.

Unsur tindak pidana dilakukan secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki dasar pembenaran atau alasan yang sah di mata hukum, seperti pembelaan diri (*noodweer*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 KUHP. Jika penganiayaan dilakukan dalam keadaan terpaksa atau untuk membela diri dari serangan yang melanggar hukum, pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan pidana.

6. Diancam pidana 7 tahun penjara.

Unsur terakhir dari Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP, penganiayaan yang mengakibatkan kematian dikenai pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- Pasal 338 KUHP berbunyi :*"Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun."*

Dari rumusan di atas, unsur-unsur penting dalam Pasal 338 KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Barang siapa berarti setiap orang dapat menjadi subjek hukum dalam tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHP. Artinya siapapun yang melakukan perbuatan menghilangkan jiwa (nyawa) orang lain (pembunuhan) di wilayah hukum Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP (Andi Hamzah, 2008:200).

2. dengan sengaja.

Dengan sengaja atau adanya kesengajaan dari pelaku untuk menghilangkan (merampas) nyawa orang lain. Dalam konteks hukum pidana dengan sengaja atau *dolus* berarti bahwa pelaku menyadari akibat dari perbuatannya dan menghendaki akibat tersebut terjadi (Lamintang, 2010:158-159). Dalam hal ini berarti pelaku mengetahui bahwa tindakannya dapat mengakibatkan hilangnya jiwa (kematian) orang lain, namun pelaku tetap saja melakukan perbuatannya dengan maksud untuk menghilangkan jiwa/nyawa korban. Jadi kematian korban memang dimaksud oleh pelaku (R. Soesilo, 1995:240). Unsur kesengajaan

Hal 20 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjadi salah satu hal yang membedakan Pasal 338 KUHP dengan matinya orang karena kelalaian atau penganiayaan yang menyebabkan kematian.

3. menghilangkan (merampas).

Unsur menghilangkan (merampas) nyawa orang lain, berarti adanya tindakan menghilangkan (merampas) nyawa orang lain. Ini berarti pelaku melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang. Menghilangkan (merampas) nyawa orang lain di sini berarti menyebabkan kematian korban secara fisik. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisa dengan berbagai cara, seperti memukul, menembak, menusuk, membacok atau bahkan meracuni korban. Kuncinya adalah bahwa perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian orang lain (R. Soesilo, 1995:240).

4. jiwa orang lain.

Jiwa atau nyawa orang lain adalah objek tindak pidana pembunuhan (Pasal 338). Hal ini berarti bahwa korban pembunuhan adalah seorang manusia yang masih hidup pada saat tindak pidana dilakukan. Oleh karena itu maka tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan apabila tindakan tersebut dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal.

5. Dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun.

Menurut Pasal 338 KUHP: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 338 KUHP, berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dari ketentuan Pasal 338 KUHP di atas, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana pembunuhan, yaitu:

- Adannya perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.
- Adanya kesengajaan (dolus) dalam menghilangkan jiwa orang lain.

Berdasarkan pada peristiwa atau kronologi yang terjadi, di mana Terdakwa membacok dada korban dengan sekuat tenaga, menggunakan celurit Panjang, serta mengarah pada bagian vital tubuh (dada) hingga menembus organ vital (para-paru), dapat disimpulkan bahwa terdapat niat atau kesengajaan untuk melukai bagian tubuh yang dapat menyebabkan kematian.

Kesengajaan dalam hukum pidana dibedakan dalam beberapa tingkat, yaitu:

- Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu Tindakan pelaku yang memang bertujuan untuk membunuh.

Hal 21 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), di mana pelaku tidak memiliki maksud khusus untuk membunuh tetapi mengetahui bahwa tindakannya hampir pasti akan menyebabkan kematiannya.

- Kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), di mana pelaku sadar bahwa tindakannya berpotensi menyebabkan kematian, tetapi tetap melakukannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembacokan pada Hari Minggu Tanggal 04 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib di Dsn. Diwak Rt.17/Rw.06, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang sebanyak 1 kali mengenai dada terhadap seseorang yang tidak terdakwa kenal namun saat kejadian korban menggunakan jaket berwarna hitam;
- Bahwa awalnya kelompok terdakwa yang bernama KSB (KARANGLO STRONG BOYS) akan melakukan tawuran melawan kelompok KAMPUNG TENGAH, namun pada saat tiba di lokasi kejadian pihak lawan tidak ada sehingga kelompok terdakwa putar arah, dan pada saat putar arah kelompok terdakwa melihat pihak lawan yang masuk ke kampung Diwak sehingga oleh kelompok terdakwa dikejar hingga melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian rombongan Terdakwa memarkirkan motor di pinggir jalan, saat itu terdakwa bersama teman-teman juga ikut turun dari motor dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam kearah lawan yang menggunakan jaket hitam dan mengenai dada sebelah kanannya, saat itu terdakwa menggunakan hoodie warna hitam.
- Bahwa Terdakwa hanya membacok 1 orang yang menggunakan jaket warna hitam sebanyak 1 kali dan mengenai dada korban, selanjutnya terdakwa bersama rombongan berkumpul di sawah untuk mengumpulkan senjata tajam dan menyimpannya di rumah Saksi MUHAMMAD ARIF WICAKSONO alias GENDON bin SLAMET SUPRIYATNO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering tawuran sudah 5 (lima) kali, namun tidak pernah ada korban dengan Tujuannya untuk adu pedang dan adu nyali dan adu keberanian;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung adalah benar milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok;

Hal 22 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) atas nama ABDUL MUTOHIR tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini, pada pagi hari tanggal, bulan dan tahun yang saksi lupanya, anak saksi yaitu terdakwa Naufal hakim mengirim pesan Whatsapp memberitahukan bahwa dia ikut tawuran dan korbannya meninggal dunia, kemudian saksi bilang kepadanya agar segera pulang, tidak boleh lari dan menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa terdakwa diserahkan ke penyidik bukan ditangkap, karena terdakwa sempat kabur dengan temannya, kemudian, Sore harinya setelah kejadian, saksi serahkan terdakwa ke penyidik;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah orang dari Dusun Diwak;
- Bahwa setelah kejadian saksi dan keluarga melihat situasi di Kampung korban untuk mengucapkan belasungkawa, tetapi situasinya pada saat itu tidak memungkinkan, sehingga kami baru bisa datang ke keluarga korban saat H+7 untuk belasungkawa, mohon maaf dan menyampaikan bantuan untuk keluarga korban, saat 40 (empat) puuh hari peringatan meninggalnya almarhum Adi Gunawan, kami diundang oleh keluarga korban untuk sama-sama berdoa di makam korban, hubungan kami dengan keluarga korban baik, waktu acara 100 (seratus) hari juga kami diundang dan kami dikirim makanan dari acara tahlilan korban;
- Bahwa benar terhadap surat pernyataan dari orang tua korban yang pada pokoknya sudah memaafkan dan mengikhlaskan kepergian korban;
- Bahwa saksi mendatangi keluarga korban sebagai masyarakat umum, dan tidak menggunakan saksi sebagai anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan santunan uang duka kepada keluarga korban berupa uang yang pertama sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi serahkan kepada keluarga almarhum Adi Gunawan;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung;
- 1 (satu) potong kaos warna biru muda dengan lengan warna hitam bertuliskan DREAM di bagian depan dengan kondisi sobek di bagian dada sebelah kanan dan kaos sudah di potong serta terdapat noda darah;
- 1 (satu) potong jamper warna hitam merek ROUGHNECK dengan kondisi

Hal 23 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusipada.com/garis MELODRANATIC FOOLS di bagian dada sebelah

kanan dan jamper sudah dipotong serta terdapat noda darah;

- d. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam jenis jeans merk ALGOTEXT dengan kondisi sudah di potong;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY Warna Hitam Nopol AA-2020-AT Nomor Rangka : MH1JM313LK454606, Nomor Mesin : JM31E-3446835;
- f. 1 (satu) unit HP Merek iPhone XR, Nomor SIMD Card : 088215511053;
- g. 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO;
- h. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor Q-04528826 sepeda motor merk HONDA SCOOPY Warna Hitam Nopol AA-2020-AT Nomor Rangka : MH1JM313LK454606, Nomor Mesin : JM31E-3446835;
- i. 1 (satu) potong kaos warna putih merk NEW ORIGINAL STYLE dengan kondisi sobek di bagian punggung dan kaos sudah di potong serta terdapat noda darah;
- j. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam corak putih garis-garis mendatar dengan kondisi terdapat noda darah;
- k. 1 (satu) potong jaket warna merk THE NORTH FACE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- a. Visum Et Repertum Nomor 03 /RSUSW / MRD / VIII / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 dari RSU Syubbanul Wathon yang ditandatangani oleh dokter Dr. Hana Nuraisa Basya menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama **ADHI GUNAWAN PRAYOGO**, berusia dua puluh enam tahun, dalam keadaan tidak sadar. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan satu buah luka terbuka pada region dada kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh depan terdapat luka tepi rata kedua sudut lancip dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, dengan kedalaman tujuh sentimeter akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam tersebut telah menyebabkan bahaya maut bagi korban sebelum tiba di rumah sakit. Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi.
- b. Visum Et Repertum Nomor : VER / 55 / VIII / 2024 / Biddokkes Tanggal 17 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bidang Kedokteran

Hal 24 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Daerah Jawa Tengah yang ditandatangani oleh dr. DIAN NOVITASARI, Sp. FM. menyimpulkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **ADHI GUNAWAN PRAYOGO** usia Antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada dada. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada dada yang menembus paru mengakibatkan perdarahan hebat sehingga mati lemas.

- c. Visum Et Repertum Nomor 05 /RSUSW / MRD / VIII / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 dari RSU Syubbanul Wathon yang ditandatangani oleh dokter Dr. Hana Nuraisa Basya menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama **SURYADI** berusia tiga puluh tahun, dalam keadaan sadar penuh, penampilan biasa. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan satu buah luka terbuka pada region punggung kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh belakang dan dua belas sentimeter dari garis kkhayal bahu kiri terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, kondisi bersih, kedua sudut lancip, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter. Pada korban telah dilakukan tindakan medis berupa penjahitan luka terbuka menggunakan benang warna hitam sebanyak lima simpul. Korban mendapatkan perawatan di ruang observasi satu RSU Syubbanul Wathon, pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital. Selama perawatan, kondisi korban membaik dan diperbolehkan pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di jalan masuk kampung ikut Dusun Diwak, Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, terdakwa Muhammad Naufal Hakim telah melakukan pembacokan korban Adi Gunawan Prayogo dan juga saksi SURYADI;
- Bahwa awalnya kelompok terdakwa yang bernama KSB (KARANGLO STRONG BOYS) akan melakukan tawuran melawan kelompok KAMPUNG TENGAH, namun pada saat tiba di lokasi kejadian pihak lawan tidak ada sehingga kelompok terdakwa putar arah, dan pada saat putar arah kelompok terdakwa melihat pihak lawan yang masuk ke kampung Diwak sehingga oleh kelompok terdakwa dikejar hingga melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul nongkrong bermain game di samping rumah Saksi Korban Suryadi di pinggir jalan;
- Bahwa sekelompok orang yang sedang berkumpul tersebut adalah Korban Adi Gunawan Prayogo, Saksi Korban Suryadi, Anak Saksi Agung Pratama,

Hal 25 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Anak saksi Agung Adhika Agustia Rahman, Anak Saksi Irfan Mustaqim, sdr. Aryo

Prakoso Alias RIO dan beberapa orang lainnya sedang nongkrong bermain game di samping rumah Saksi Suryadi, Kemudian rombongan Terdakwa berlarian kearah tempat nongkrong tersebut dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam kearah Korban Adi Gunawan Prayogo dan mengenai dada sebelah kanannya;

- Bahwa kemudian saksi Suryadi pun menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah untuk bersembunyi, namun pada saat di dalam rumah saksi Suryadi sudah melihat Korban Adi Gunawan Prayogo tergeletak di lantai dengan mengeluarkan darah dari mulutnya dan terluka pada dadanya, selanjutnya saksi Suryadi menumukan kunci T, setelah itu saksi Suryadi mengejar Terdakwa dan melemparinya dengan kunci T tersebut, dan pada saat saksi Suryadi mundur, saksi Suryadi terjatuh dan pada saat saksi Suryadi hendak berdiri lagi namun disabet Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam dan mengenai punggung saksi Suryadi, setelah itu saksi Suryadi meminta bantuan warga dengan berteriak sehingga membuat Terdakwa dan rombongannya tersebut pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena awalnya ada tantangan tawuran kepada kelompok Terdakwa dan sebelumnya terdakwa sudah melakukan tawuran sebanyak 5 (lima) kali, namun tidak pernah ada korban dengan Tujuannya untuk adu pedang dan adu nyali dan adu keberanian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Adi Gunawan Prayogo meninggal dunia dan saksi korban Suryadi mengalami luka di bahunya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 03 /RSUSW / MRD / VIII / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 dari RSU Syubbanul Wathon yang ditandatangani oleh dokter Dr. Hana Nuraisa Basya menyimpulkan bahwa ADHI GUNAWAN PRAYOGO, didapatkan satu buah luka terbuka pada region dada kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh depan terdapat luka tepi rata kedua sudut lancip dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, dengan kedalaman tujuh sentimeter akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam tersebut telah menyebabkan bahaya maut bagi korban sebelum tiba di rumah sakit. Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER / 55 / VIII / 2024 / Biddokkes Tanggal 17 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa

Hal 26 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



putusan. Tengan yang ditandatangani oleh dr. DIAN NOVITASARI, Sp. FM.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 05 /RSUSW / MRD / VIII / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 dari RSU Syubbanul Wathon yang ditandatangani oleh dokter Dr. Hana Nuraisa Basya menyimpulkan bahwa SURYADI, didapatkan satu buah luka terbuka pada region punggung kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh belakang dan dua belas sentimeter dari garis kkhayal bahu kiri terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, kondisi bersih, kedua sudut lancip, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter. Pada korban telah dilakukan tindakan medis berupa penjahitan luka terbuka menggunakan benang warna hitam sebanyak lima simpul. Korban mendapatkan perawatan di ruang observasi satu RSU Syubbanul Wathon, pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital. Selama perawatan, kondisi korban membaik dan diperbolehkan pulang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Hal 27 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian barang siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi dipersidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa Muhammad Naufal Hakim Bin Abdul Muthoir sehingga orang yang diajukan tersebut adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan

Hal 28 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak dari pelaku untuk mewujudkan suatu akibat yang timbul atas perbuatannya. Hal tersebut berhubungan dengan sikap batin pelaku, dan tidaklah mudah untuk membuktikan adanya sikap batin tersebut, apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, dan bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu pelaku melakukan perbuatannya. Oleh karenanya sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan dengan berpedoman pada teori-teori mengenai kesengajaan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan (*opzet*) berarti pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut dan juga mengetahui (*weten*) akibat daripada perbuatannya itu. Menurut doktrin, kesengajaan dikenal dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dapat terjadi apabila si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, berarti akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, meskipun hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi;

Hal 29 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kesengajaan sengaja kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijheids-bewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*). Bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi untuk mencapai maksudnya tersebut kemungkinan menimbulkan akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah Pelaku menghendaki suatu perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang timbul atas perbuatannya tersebut. Dalam perkara a quo, Pelaku harus secara sadar dapat mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain jika ditafsirkan secara gramatikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan; nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya; orang lain adalah manusia selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa perwujudan perbuatan dalam unsur ini yaitu Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian tersebut dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian kematian orang lain tersebut merupakan tujuan dari perbuatan Terdakwa dan kematian itu terjadi seketika atau beberapa saat setelah perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB berawal kelompok Terdakwa Muhammad Naufal Hakim Bin Abdul Muthoir yang bernama KSB (KARANGLO STRONG BOYS) akan melakukan tawuran melawan kelompok KAMPUNG TENGAH, namun pada saat tiba di lokasi kejadian bertempat di jalan masuk kampung ikut Dusun Diwak, Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, pihak lawan tidak ada sehingga kelompok terdakwa putar arah, dan pada saat putar arah kelompok terdakwa melihat pihak lawan yang masuk ke kampung Diwak sehingga oleh kelompok terdakwa dikejar hingga melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul nongkrong bermain game di samping rumah Saksi Korban Suryadi

Menimbang bahwa sekelompok orang yang sedang berkumpul tersebut adalah Korban Adi Gunawan Prayogo, Saksi Suryadi, Anak Saksi Agung Pratama, Anak Saksi Muhamad Agustia Rahman, Anak Saksi Irfan Mustaqim, sdr. Aryo Prakoso Alias Rio dan beberapa orang lainnya sedang nongkrong bermain game di samping rumah Saksi Suryadi, Kemudian rombongan Terdakwa berlarian kearah tempat nongkrong tersebut dan Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa

Hal 30 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 241/Pid.B/2024/PN Mkd. dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah Korban Adi Gunawan Prayogo dan mengenai dada sebelah kanannya, kemudian saksi korban Suryadi pun menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah untuk bersembunyi, namun pada saat di dalam rumah, saksi Suryadi sudah melihat Korban Adi Gunawan Prayogo tergeletak di lantai dengan mengeluarkan darah dari mulutnya dan terluka pada dadanya, selanjutnya saksi Suryadi menemukan kunci T, setelah itu saksi Suryadi mengejar Terdakwa dan melemparinya dengan kunci T tersebut, dan pada saat saksi Suryadi mundur, saksi Suryadi terjatuh dan pada saat saksi Suryadi hendak berdiri lagi namun disabet Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam dan mengenai punggung saksi Suryadi, setelah itu saksi Suryadi meminta bantuan warga dengan berteriak sehingga membuat Terdakwa dan rombongannya tersebut pergi dari lokasi kejadian;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Adi Gunawan Prayogo meninggal dunia yang mana berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER / 55 / VIII / 2024 / Biddokkes Tanggal 17 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang ditandatangani oleh dr. DIAN NOVITASARI, Sp. FM. menyimpulkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Adi Gunawan Prayogo, Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada dada. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada dada yang menembus paru mengakibatkan perdarahan hebat sehingga mati lemas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap jelas bagaimana motif dan cara Terdakwa menghabisi nyawa korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena awalnya ada tantangan tawuran kepada kelompok Terdakwa dan sebelumnya terdakwa sudah melakukan tawuran sebanyak 5 (lima) kali, namun tidak pernah ada korban dengan Tujuannya untuk adu pedang dan adu nyali serta adu keberanian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkesimpulan unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu - alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif

Hal 31 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian barang siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi dipersidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa Muhammad Naufal Hakim Bin Abdul Muthoir sehingga orang yang diajukan tersebut adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana

Hal 32 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa

putusan mahkamah agung terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit adalah suatu perasaan tidak enak seperti mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya (Soesilo, KUHP dan Penjelasannya, Politea, Bogor, 1996 : 245);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan

Hal 33 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB berawal kelompok Terdakwa Muhammad Naufal Hakim Bin Abdul Muthoir yang bernama KSB (KARANGLO STRONG BOYS) akan melakukan tawuran melawan kelompok KAMPUNG TENGAH, namun pada saat tiba di lokasi kejadian bertempat di jalan masuk kampung ikut Dusun Diwak, Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, pihak lawan tidak ada sehingga kelompok terdakwa putar arah, dan pada saat putar arah kelompok terdakwa melihat pihak lawan yang masuk ke kampung Diwak sehingga oleh kelompok terdakwa dikejar hingga melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul nongkrong bermain game di samping rumah Saksi Korban Suryadi;

Menimbang bahwa sekelompok orang yang sedang berkumpul tersebut adalah Korban Adi Gunawan Prayogo, Saksi korban Suryadi, Anak Saksi Agung Pratama, Anak Saksi Muhamad Agustia Rahman, Anak Saksi Irfan Mustaqim, sdr. Aryo Prakoso Alias Rio dan beberapa orang lainnya sedang nongkrong bermain game di samping rumah Saksi korban Suryadi, Kemudian rombongan Terdakwa berlarian ke arah tempat nongkrong tersebut dan Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung, kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah Korban Adi Gunawan Prayogo dan mengenai dada sebelah kanannya, kemudian saksi korban Suryadi pun menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah untuk bersembunyi, namun pada saat di dalam rumah, saksi Suryadi sudah melihat Korban Adi Gunawan Prayogo tergeletak di lantai dengan mengeluarkan darah dari mulutnya dan terluka pada dadanya, selanjutnya saksi korban Suryadi menemukannya kunci T, setelah itu saksi korban Suryadi mengejar Terdakwa dan melemparkannya dengan kunci T tersebut, dan pada saat saksi korban Suryadi mundur, saksi korban Suryadi terjatuh dan pada saat saksi Suryadi hendak berdiri lagi namun disabet Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam dan mengenai punggung saksi korban Suryadi, setelah itu saksi korban Suryadi

Hal 34 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan berteriak sehingga membuat Terdakwa dan rombongannya tersebut pergi dari lokasi kejadian;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Suryadi mengalami luka, yang mana berdasarkan Surat Surat Visum Et Repertum Nomor 05 /RSUSW / MRD / VIII / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 dari RSU Syubbanul Wathon yang ditandatangani oleh dokter Dr. Hana Nuraisa Basya menyimpulkan bahwa SURYADI, didapatkan satu buah luka terbuka pada region punggung kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh belakang dan dua belas sentimeter dari garis kkhayal bahu kiri terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, kondisi bersih, kedua sudut lancip, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter. Pada korban telah dilakukan tindakan medis berupa penjahitan luka terbuka menggunakan benang warna hitam sebanyak lima simpul. Korban mendapatkan perawatan di ruang observasi satu RSU Syubbanul Wathon, pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital. Selama perawatan, kondisi korban membaik dan diperbolehkan pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membacok saksi korban Suryadi dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung dan mengenai punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa karena awalnya ada tantangan tawuran kepada kelompok Terdakwa dan sebelumnya terdakwa sudah melakukan tawuran sebanyak 5 (lima) kali, namun tidak pernah ada korban dengan Tujuannya untuk adu pedang dan adu nyali serta adu keberanian dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ditemukan satu buah luka terbuka pada region punggung kiri serta saksi korban merasakan sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif petama dan dakwaan kumulatif kedua, berdasarkan persesuaian alat-alat bukti tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan secara integral dan komprehensif dalam pertimbangan unsur tersebut diatas maka dalil dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua saja, dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Hal 35 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam pledoinya juga

melampirkan bukti surat berupa :

1. Surat Pernyataan dari Djuremi tertanggal 3 Desember 2044, yang pada pokoknya menyatakan Djuremi telah menyepakati berhubungan baik dengan keluarga pelaku dan menjalin tali silaturahmi, akan tetapi proses hukum tetap berlaku (tertanda T-1);
2. Surat Pernyataan Perdamaian antara Abdul Muthoir (ayah dari Terdakwa) dengan Djuremi (bapak dari korban Adi Gunawan), tertanggal 16 Desember 2024 (tertanda T-2);

Yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam keadaan memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain serta meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan saksi korban Suryadi mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa masih berusia muda, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Keluarga korban Adi Gunawan Prayogo telah berdamai dengan keluarga Terdakwa dan telah memaafkan Terdakwa;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban Adi Gunawan Prayogo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan

Hal 36 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Naufal Hakim Bin Abdul Muthoir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah celurit warna ungu dengan panjang 145 cm dengan ujung melengkung;
 - b. 1 (satu) potong kaos warna biru muda dengan lengan warna hitam bertuliskan DREAM di bagian depan dengan kondisi sobek di bagian dada sebelah kanan dan kaos sudah di potong serta terdapat noda darah;
 - c. 1 (satu) potong jamper warna hitam merek ROUGHNECK dengan kondisi sobek pada oada tulisan MELODRANATIC FOOLS di bagian dada sebelah kanan dan jamper sudah dipotong serta terdapat noda darah;
 - d. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam jenis jeans merk ALGOTEXT

Hal 37 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id potong;

- e. 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO;
 - f. 1 (satu) potong kaos warna putih merek NEW ORIGINAL STYLE dengan kondisi sobek di bagian punggung dan kaos sudah di potong serta terdapat noda darah.
 - g. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam corak putih garis-garis mendatar dengan kondisi terdapat noda darah.
 - h. 1 (satu) potong jaket warna merk THE NORTH FACE
Dirampas untuk dimusnahkan
 - i. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) . Nomor Q-04528826 sepeda motor merk HONDA SCOOPY Warna Hitam Nopol AA-2020-AT Nomor Rangka : MH1JM313LK454606, Nomor Mesin : JM31E-3446835
 - j. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY Warna Hitam Nopol AA-2020-AT Nomor Rangka : MH1JM313LK454606, Nomor Mesin : JM31E-3446835;
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL HAKIM Bin ABDUL MUTHOHIR
 - k. 1 (satu) unit HP Merek iPhone XR, Nomor SIMD Card : 088215511053;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Asri, S.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Dewi Retna Martani, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

Hal 38 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.



2. Alfian Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

Hal 39 dari 39 Hal, Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)